DIÁRIO OFICIAL

Salvador, Bahia – Sexta-Feira,
01 de Julho de 2022
Ano CVI – Nº 23.448

# INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003 DE 30 DE JUNHO DE 2022

Dispõe sobre procedimentos administrativos e critérios técnicos de Autorização para Perfuração de Poços – APPO, tamponamento de poços, monitoramento e outorga para fins de exploração de água subterrânea no aquífero Urucuia de domínio do Estado da Bahia. Revoga a Instrução Normativa INGÁ Nº 15 de 18 de março de 2010.

A Diretora Geral do **INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA** com fulcro nas atribuições e competências que lhe foram delegadas pela Lei Estadual nº 12.212/11 e Leis Estaduais nº 10.431/06 e 11.612/09, e suas alterações, regulamentadas pelo Decreto Estadual nº 14.024/12;

Considerando o Art. 26, inciso I da Constituição Federal de 1988 estabelece que as águas superficiais e subterrâneas incluem-se entre os bens dos Estados;

Considerando a Lei Estadual nº 11.612/09; o Art. 24, inciso III, que a qualquer tempo, o outorgante poderá revisar autorizações emitidas, podendo ser suspensa parcial ou totalmente, bem como ser extinta, nas hipóteses dos arts. 19 e 20 da Lei nº 11.612/09 e dos arts. 24 e 25 da Resolução CNRH nº 16/2001;

Considerando a Resolução CONERH nº 96, de 25 de fevereiro de 2014, que estabelecem diretrizes e critérios gerais para a outorga do direito de uso dos recursos hídricos de domínio do Estado da Bahia;

Considerando a Portaria INEMA nº 11.292 de 13 de fevereiro de 2016, que define os documentos e estudos necessários para requerimento junto ao INEMA dos atos administrativos para regularidade ambiental de empreendimentos e atividades no Estado da Bahia;

Considerando o disposto na Portaria INEMA nº 21.953 de 07 de dezembro de 2020;

Considerando a Portaria INEMA nº 22.181, de 28 de janeiro 2021, que estabelece critérios para implantação de sistema de medição para monitoramento dos usos e intervenções em recursos hídricos visando à adoção de medidas de controle no estado da Bahia;

Considerando o Termo de Cooperação Técnica n° 001/2017, referente ao Projeto de Estudo do Potencial Hídrico da Região do Oeste da Bahia: Quantificação e Monitoramento da Disponibilidade dos Recursos do Aquífero Urucuia e Superficiais nas Bacias dos Rios Corrente e Grande, firmado entre o Programa para Desenvolvimento do Agronegócio (PRODEAGRO) e o Estado da Bahia através da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pecuária, Pesca e Aquicultura (SEAGRI), Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) e Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA);

Considerando o Convênio n° 11/2018, firmado entre o Programa para o Desenvolvimento da Agropecuária (PRODEAGRO), a Universidade Federal de Viçosa (UFV), Fundação Arthur Bernardes (FUNARB), Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) e Instituto de Associação e Agricultores e Irrigantes da Bahia (IAIBA);

Considerando o Relatório Técnico Final do Estudo do Potencial Hídrico da Região Oeste da Bahia: Quantificação e Monitoramento da Disponibilidade dos Recursos do Aquífero Urucuia e Superficiais nas Bacias dos rios Grande, Corrente e Carinhanha do Convênio n° 11/2018;
Considerando o Relatório Técnico Final do Sistema integrado de inteligência territorial para gestão dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada no Oeste da Bahia desenvolvido no período de 2019 a 2021 sob responsabilidade técnica da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

Considerando que o aquífero Urucuia é um extenso aquífero sedimentar e exerce função de regulador de vazões e seu fluxo subterrâneo contribui para perenização dos principais afluentes da margem esquerda do Rio São Francisco;

Considerando que a exploração desordenada das águas subterrâneas pode implicar na alteração do equilíbrio hidrodinâmico do aquífero, redução dos volumes disponíveis, redução da sua capacidade de armazenamento, diminuição do volume de corpos hídricos superficiais e alteração da qualidade do aqüífero;

Considerando ainda a necessidade de orientar os processos para obtenção de regularidade ambiental de uso do manancial subterrâneo do aquífero Urucuia;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Ficam estabelecidos os procedimentos administrativos e critérios técnicos de Autorização para Perfuração de Poços (APPO), tamponamento de poços, monitoramento e outorga para fins de exploração de água subterrânea no aquífero Urucuia de domínio do Estado da Bahia.

## CAPÍTULO I - DAS DEFINIÇÕES

**Art. 2º.** Para efeitos desta Portaria considera-se:

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

APPO: Autorização para Perfuração de Poços;

ATEND: Central de Atendimento do INEMA;

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica

APP: Área de Preservação Permanente;

CNARH: Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos;

Coeficiente de armazenamento (S): Parâmetro adimensional que descreve a capacidade do sistema aquífero de armazenar água;

Condutividade hidráulica (K): Parâmetro que mede a facilidade com a qual a água se move no solo;

COCSB / DIRAM: Coordenação de Cadastro de Usuários e Segurança de Barragem / Diretoria De Recursos Hídricos e Monitoramento Ambiental;

FCE: Formulário de Caracterização do Empreendimento;

GEOBAHIA: Sistema de Informação Geográfica (SIG) oficial utilizado no INEMA;

Google Earth: Programa de computador desenvolvido e distribuído pela empresa estadunidense do Google cuja função é apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de mosaico de imagens de satélite obtidas de fontes diversas, imagens aéreas e GIS 3D;

NBR nº 12.212 de 14/09/2017: Projeto de poço tubular para captação de água subterrânea - Procedimento;

NBR nº 12.244 de 31/03/2006: Poço tubular - Construção de poço tubular para captação de água subterrânea;

NBR nº 15.495-1 de 18/06/2007: Poços de monitoramento de águas subterrâneas em aqüíferos granulados - Parte 1: Projeto e construção;

Nível Dinâmico (ND): Nível do lençol d'água dentro do poço, medido a partir da superfície do terreno, quando o poço está sob – regime de bombeamento e o nível de água for considerado em equilíbrio dinâmico;

Nível Estático (NE): Nível da superfície livre da água dentro do poço, medida a partir da superfície do terreno, quando o poço não está sendo bombeado e o nível de água for considerado em repouso;

NOUT/DIRRE: Núcleo de Outorga/Diretoria de Regulação;

Período de bombeio: tempo máximo de funcionamento do conjunto motor-bomba;

Poço Tubular: perfuração vertical, cilíndrica, revestida com material em PVC aditivado ou em aço, em forma de tubos e filtros, para captar água subterrânea de aquífero existente na crosta terrestre;

PPV: Prorrogação do Prazo de Validade;

Rios intermitentes: corpos de água lóticos que naturalmente não apresentam escoamento superficial por períodos do ano;

Rios perenes: corpos de água lóticos que possuem naturalmente escoamento superficial durante todo o período do ano;

SAU: Sistema Aquífero Urucuia;

SEIA: Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos;

Testes de aquífero: Consiste em bombear água de um poço e observar os rebaixamentos ocasionados pelo bombeamento neste poço e em outros poços de observação vizinhos. Este tipo de teste tem como finalidade a determinação dos paramentos hidrodinâmicos do meio poroso-Condutividade hidráulica (K), Transmissividade (T) e Coeficiente de armazenamento (S);

Testes de bombeamento: Teste realizado para verificar o comportamento de um poço em funcionamento, seu desempenho e eficiência;

Testes de interferência: Teste realizado para verificar a interferência de um poço bombeado, monitorando a variação do nível da água em um ou mais poços e entre poços e Rios;

Transmissividade (T): Quantidade de água que pode ser transmitida horizontalmente por toda a espessura saturada do aquífero. Pode-se conceituá-la como a taxa de escoamento de água através de uma faixa vertical do aquífero com largura unitária submetida a um gradiente hidráulico unitário.

## CAPÍTULO II – DAS DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE

**Art. 3º.** Considera-se inexigível de solicitação de APPO os poços e/ou piezômetros perfurados para fins de pesquisa com finalidade de monitoramento qualitativo ou quantitativo do aquífero ou para pesquisas hidrogeológica, devendo o interessado apresentar o prévio requerimento de inexigibilidade ao INEMA, de acordo com os arts. 14 e 15, da Resolução CONERH nº. 96/2014, bem como Portaria INEMA nº. 11.292/2016, em seu anexo IV;

**Art. 4º.** Na análise de disponibilidade hidrogeológica é verificado se a vazão do teste de bombeamento dos poços se enquadra na quantidade de vazão solicitada pelo requerente.

**§1°-** vazões iguais ou inferiores a 0,5 L/s serão dispensados de outorga de uso da água, desde que não haja restrições na área estabelecida pelo INEMA;

**§2°-**em caso de abastecimento público em meio rural, vazões iguais ou inferiores a 1,5 L/s serão dispensados de outorga de uso da água.

## CAPÍTULO III - DAS AUTORIZAÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS (APPO)

**Art. 5º.** O requerimento de APPO deve seguir o disposto na Portaria INEMA nº 11.292/2016.

**Art. 6º.** O usuário que requerer a APPO e ou a captação de água subterrânea deve seguir as diretrizes da ABNT: NBR n Nº 12.212 de 31/03/2006, NBR n Nº 12.244 de 31/06/2006 e NBR n Nº 15.495-1 de 18/06/2007.

**Art. 7º.** A empresa perfuradora de poços deverá estar devidamente cadastrada no INEMA. O cadastro é realizado na ATEND por meio de preenchimento de formulário próprio e encaminhado à COCSB / DIRAM.

**Art. 8º.** A perfuração dos poços deve ser acompanhada por Geólogo ou Engenheiro de Minas e deverá apresentar cópia da ART.

**Art. 9º.** Não será permitida a perfuração de poços em área de APP e de reserva legal aprovadas; exceto para as atividades de interesse social, utilidade publica e baixo impacto ambiental, conforme definições do Código Florestal Brasileiro e outras normas vigentes.

**Art. 10º.** Não serão autorizadas novas perfurações e/ou concessões de outorga de recursos hídricos em áreas consideradas como crítica nos Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, em estudos que demonstrem situações de criticidade e em avaliações técnicas devidamente fundamentadas pelo órgão executor da Política Estadual de Recursos Hídricos.

**Art. 11º.** Em caso de emissão de APPO em Unidades de Conservação, o usuário deverá obedecer aos critérios de uso estabelecidos nos Planos de Manejo dessas unidades de conservação em que o empreendimento está inserido.

**Art. 12º.** Para efeito desta Instrução Normativa ficam definidas as seguintes distâncias mínimas, entre poços e entre estes e os cursos d'água como manifestação prévia da expectativa de vazão, respeitando os critérios:

**§1°-** Entre poços tubulares de usuários de recursos hídricos:

I – distância inferior a 500 metros: expectativa de dispensa de outorga, somente para fins de consumo humano e dessedentação animal;

II – distância de 500 até 1000 metros: expectativa de captação de até 1.800 $m^3$/dia;

III – distância acima de 1000 até 1500 metros: expectativa de captação de até 3.600 $m^3$/dia;

IV – distância acima 1500 até 2000 metros: expectativa de captação de até 5.400 $m^3$/dia;

V – distância acima 2000 até 2500 metros: expectativa de captação de até 7.200 $m^3$/dia;

VI – distância acima de 2500 metros: expectativa de captação de até 9.000 $m^3$/dia.

**§2°-** Para um conjunto de poços situados em um perímetro que caracterize um único empreendimento e usuário de recursos hídricos, será adotada a regra do **§1°** para determinar o número máximo de poços no perímetro. A locação dos poços ficará a critério do usuário de recursos hídricos obedecendo à expectativa de captação máxima, entretanto pode se adotar distanciamentos diferenciados de acordo com projeto apresentado.

**§3°-** Nos casos em que se adotar distanciamentos diferenciados daqueles definidos no §1° e forem identificadas possíveis interferências nos valores totais dos volumes

captados entre poços do mesmo empreendimento, a responsabilidade será inteiramente do empreendedor.

**§4**°-Os distanciamentos diferenciados daqueles definidos no §1° não serão permitidos se forem identificados possíveis interferências nos valores totais dos volumes captados entre poços de propriedades vizinhas de diferentes proprietários.

**§5°-** Entre poços tubulares e rios perenes ou intermitentes:

I – distância inferior a 500 metros: expectativa de dispensa de outorga, somente para fins de consumo humano e dessedentação animal;

II – distância de 500 até 1.000 metros: expectativa de captação de até 1.800 m³/;

III – distância acima 1000 até 1500 metros: expectativa de captação de até 3.600 m³/dia;

IV – distância acima 1500 até 2000 metros: expectativa de captação de até 5.400 m³/dia;

V – distância acima 2000 até 2500 metros: expectativa de captação de até 7.200 m³/dia;

IV – distância acima de 2500 metros: expectativa de captação de até 9.000 m³/dia.

**§6°-** A profundidade será definida com base em estudos de possível interferência do poço no manancial mais próximo, apresentado pelo usuário, visando à segurança hídrica da bacia.

.

**Art. 13º.** A análise de distanciamento entre poços e os cursos d'água será feita utilizando ferramentas como imagens de satélite (Google Earth) e a base cartográfica do GEOBAHIA; podendo ainda, serem utilizados outros estudos ou ferramentas de Georeferenciamento.

## CAPÍTULO IV - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA OUTORGA DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

**Art. 14º.** A vazão de captação será definida na outorga de direito de uso dos recursos hídricos, considerando as informações técnicas repassadas pelo interessado, tais como teste de bombeamento, teste de interferência, laudo hidrogeológico e dados de monitoramento do aquífero. ~~E~~ levando em consideração os critérios definidos no Art.12º.

**Art.15º.** A análise de solicitação de outorga de direito de uso dos recursos hídricos levará em consideração o atendimento d aos condicionantes de APPO e apresentadas de acordo com a Portaria INEMA nº 21.953/2020.

**Art. 16º.** Todas as análises de outorga de água subterrânea estão condicionadas a apresentação de estudos hidrogeológicos específicos e testes de bombeamentos para fins de análise da disponibilidade hidrogeologia. E ainda, a apresentação de projeto especifico que justifique a demanda hídrica do empreendimento.

**Art. 17º.** Poderá ser solicitada a realização de perfilagem geofísica com os perfis de Raio Gama, Eletroresistividade, Perfil Sônico Potencial espontâneo para subsidiar a analise do requerimento de outorga para captação subterrânea.

**Art. 18º.** Poderá ser solicitada a realização de analise química de água e solo para avaliação qualitativa.

**Art. 19º.** Poderá ser solicitado teste de interferência em captações em propriedades vizinhas como condicionante para perfuração de poços no mesmo empreendimento.

**Art. 20º.** A captação máxima a ser autorizada em poços perfurados no SAU é de até 9.000 $m^3$/dia**.**

**Art. 21º.** A qualquer tempo o INEMA pode reavaliar, mediante decisão motivada, os volumes outorgados e o tempo de bombeamento/dia, podendo suspender temporário ou definitivamente a autorização para exploração dos recursos hídricos subterrâneos.

**Parágrafo único.** A outorga poderá também ser revisada pelo Poder Público nas hipóteses previstas nos incisos do art. 19 da Lei Estadual nº11.612, de 08 de Outubro de 2019 que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos.

**Art. 22º.** A vazão máxima a ser outorgada poderá ultrapassar os limites estabelecidos no Art. 12, respeitando o Art.20, desde que o empreendedor apresente estudo específico da hidrogeologia da área alvo da solicitação de outorga, com comprovação da não influência nas vazões de poços tubulares pré-existentes e/ou recursos hídricos superficiais do entorno, de modo a não acarretar prejuízos a terceiros e aos cursos d'água. O estudo deve ser acompanhado de ART do profissional responsável.

## CAPÍTULO V - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DOS MANANCIAIS E DO USO

**Art. 23º.** O usuário deverá construir piezômetro com revestimento e filtro geomecânico com diâmetro de 4' ou de aço de 3' a 4' com distância entre 25 a 50 metros do poço produtor e instalar medidor de nível de água automático. O número de piezômetros que deve ser instalado em cada propriedade será descrito nos condicionantes de emissão da APPO.

**Art. 24 º.** O detentor da APPO deverá elaborar uma Ficha do Poço de Monitoramento e protocolar a mesma em anexo ao Relatório de Atendimento de Condicionantes a ser entregue no sistema SEI após a perfuração do poço, e antes de formalizar a solicitação de outorga.

**Art. 25º.** Quando necessário, o INEMA pode solicitar instalação de estações fluviométricas telemétrica, a fim de monitorar as captações dos volumes outorgados de um conjunto de poços em um mesmo empreendimento inserido próximo ao manancial, com o objetivo de identificar possíveis impactos pelo bombeamento.

**Art. 26º.** O usuário deverá instalar medidores de vazão nos poços, antes do inicio da captação autorizada, de acordo com a Portaria INEMA nº 22.181/2021 considerando o somatório da vazão outorgada para a propriedade.

**Art. 27º.** O monitoramento do aquífero deve atender aos condicionantes escritos no ato autorizativo e o que consta na Portaria INEMA nº 22.181/2021.

## CAPÍTULO V - DOS PRAZOS

**Art. 28º.** Os prazos para perfuração dos poços são de 02 (dois) anos, sendo prorrogado por igual período mediante a solicitação de PPV no SEIA.

**Art. 29º.** A solicitação de PPV / APPO deve ser requerida com 90 (noventa) dias de antecedência, sendo que o deferimento da solicitação de PPV / APPO será através de emissão de notificação de comunicação.

**Art. 30º.** Os prazos estabelecidos para a vigência da outorga são os mesmos definidos na Portaria INEMA nº 11.292/2016.

## CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 31º.** Os poços abandonados, temporária ou definitivamente, deverão ser tecnicamente tamponados de forma a evitar contaminação para as águas subterrâneas.

**Art. 32º.** Em caso de tamponamento do poço, o requerente deverá solicitar o cancelamento do ato autorizativo juntamente com a entrega do Relatório de Atendimento de Condicionantes no sistema SEI.

**Art. 33º.** Fica revogada a Instrução Normativa INGÁ Nº 15 de 18 de março de 2010.

**Art.34º -** As APPO emitidas com base na Instrução Normativa INGÁ Nº 15 de 18 de março de 2010 e com prazo de validade vigente até a presente data continuam válidas, uma vez que as mesmas não criam expectativas em relação à vazão a ser captada. A análise das solicitações de vazão dependerá da demanda e disponibilidade hídrica a ser analisada em processo próprio de outorga e de acordo com a norma vigente no ato de análise do processo.

**Art. 35º.** Solicitações de alteração de projetos de captação subterrânea deferidos, com emissão de portaria de outorga vigente, deverão ser requeridos no sistema SEIA mediante o atendimento dos itens do Capítulo V desta Instrução Normativa.

**Art. 36º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**DANIELLA TEIXEIRA FERNANDES DE ARAÚJO**
**Diretora Geral em Exercício**